Vertragsbestimmungen mit abgestuften Rechtsfolgen

Englisches Vertragsrecht | Studienleitfaden | Innominate terms und Vertragsbeendigung

1. Drei Kategorien von Vertragsbestimmungen

Condition. Auch ein Verstoß mit geringen Folgen berechtigt die vertragstreue Partei grundsätzlich, den Vertrag zu beenden. Hinzu kommt gegebenenfalls ein Schadensersatzanspruch.

Warranty. Ihre Verletzung kann einen Schadensersatzanspruch begründen. Die Parteien bleiben zur Erfüllung verpflichtet.

Innominate term. Verstöße gegen dieselbe Verpflichtung können sehr unterschiedliche Folgen haben. Nach Common Law hängt das Recht zur Vertragsbeendigung von den Auswirkungen des konkreten Verstoßes ab.

Die Einordnung beginnt mit dem Vertrag und den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Maßgeblich sind Wortlaut, Gesamtzusammenhang und wirtschaftlicher Kontext. Ob eine Bestimmung ein *innominate term* ist, lässt sich schon vor einer Verletzung feststellen.

2. Der Maßstab aus Hongkong Fir

> Entzieht der Verstoß der vertragstreuen Partei im Wesentlichen den gesamten Nutzen, den ihr der Vertrag verschaffen sollte? Ist das der Fall, liegt ein *repudiatory breach* vor. Die Partei kann sich dann für die Beendigung entscheiden.

Maßgeblich ist die Lage zum Zeitpunkt der Beendigungserklärung. Zu berücksichtigen sind der Vertragszweck, der verbleibende Nutzen, bereits ergriffene Abhilfemaßnahmen und die nach damaliger Sachlage zu erwartenden weiteren Folgen.

3. Das Schiff und die verbleibende Charterzeit

Hongkong Fir Shipping Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [1962] 2 QB 26

Die Reederei hatte die *Hongkong Fir* für zwei Jahre verchartert und ein für den üblichen Frachtverkehr geeignetes Schiff zugesagt. Der Maschinenraum war personell unterbesetzt und die Mannschaft ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Das Schiff war deshalb seeuntüchtig. Verzögerungen auf See und Reparaturen summierten sich auf rund zwanzig Wochen.

Der Court of Appeal stufte die Pflicht zur Bereitstellung eines seetüchtigen Schiffs als *innominate term* ein. Während der verbleibenden Charterzeit hätte der Charterer das Schiff noch beträchtlich nutzen können. Seine Beendigungserklärung war unberechtigt.

Wann ist eine Beendigung zulässig?

1. Zwei Entscheidungen mit unterschiedlicher Begründung

Cehave NV v Bremer Handelsgesellschaft mbH (The Hansa Nord) [1976] QB 44

Ein Teil der Pellets aus Zitrusfruchtrückständen war beschädigt, blieb aber als Futtermittel verwendbar. Die Pflicht zur Verschiffung in gutem Zustand war ein *innominate term*. Der Verstoß gab dem Käufer kein Recht, die Ladung zurückzuweisen.

Bunge Corporation v Tradax Export SA [1981] 1 WLR 711

Der Käufer musste mindestens fünfzehn Tage im Voraus melden, wann das Schiff voraussichtlich ladebereit sein würde. Die Meldung ermöglichte dem Verkäufer, den Ladehafen zu bestimmen und den Versand zu organisieren. Das House of Lords stufte die Frist als *condition* ein. Ihre Verletzung berechtigte zur Beendigung, ohne dass schwerwiegende Folgen nachgewiesen werden mussten.

2. Anwendung auf einen Dienstleistungsvertrag

Ein Händler beauftragt einen Dienstleister, während einer dreitägigen Verkaufsaktion den Online-Bezahlvorgang zu betreiben. Die Verfügbarkeitspflicht sei ein *innominate term*. Im ersten Szenario fällt das System kurz aus und läuft nach einer Stunde wieder. Im zweiten fällt es zum Start aus und wird nach der Beweislage während der gesamten Aktion ausfallen.

> Im ersten Fall bleibt der wesentliche Vertragsnutzen erhalten. Ersatzfähige Schäden können geltend gemacht werden. Im zweiten Fall dürfte dem Händler im Wesentlichen der gesamte Nutzen der Leistung entgehen. Dann kommt eine Vertragsbeendigung in Betracht.

3. Die Entscheidung zur Vertragsbeendigung

Ausdrückliche Beendigungsrechte, Mitteilungspflichten und Abhilfefristen sind gesondert zu prüfen. Eine wirksame Beendigung wegen *repudiatory breach* befreit grundsätzlich von der weiteren Erfüllung. Bereits entstandene Rechte und Schadensersatzansprüche bleiben bestehen. Eine voreilige Erfüllungsverweigerung kann ihrerseits der Gegenseite ein Beendigungsrecht geben.

Ausgewählte Rechtsprechung

Hongkong Fir Shipping Co Ltd v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [1962] 2 QB 26
Cehave NV v Bremer Handelsgesellschaft mbH (The Hansa Nord) [1976] QB 44
Bunge Corporation v Tradax Export SA [1981] 1 WLR 711
Telford Homes (Creekside) Ltd v Ampurius Nu Homes Holdings Ltd [2013] EWCA Civ 577, [42]-[44]
Société Générale, London Branch v Geys [2012] UKSC 63